

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066888-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ FOI REVISADO PARA COMPLEMENTAR A TESE JURÍDICA, PERMITINDO TAMBÉM A EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ESTA TURMA ENTENDE SER INAPLICÁVEL AO RITO DOS JUIZADOS A EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. A DEVOLUÇÃO DEVE OCORRER POR MEIO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA (ART. 115 DA LEI Nº 8.213/91), JÁ QUE O AUTOR NÃO POSSUI BENEFÍCIO ATIVO PARA SOFRER DESCONTOS. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

5066888-51.2024.4.02.5101

510014729179 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5066888-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSS, com pedido de liminar em face de decisão do juízo da 1ª Vara Federal de Magé.

Defende o impetrante que não há óbice à liquidação do valor, nos próprios autos, em razão da revogação da tutela antecipada, medida que efetiva o princípio da celeridade e economia processuais, já que a improcedência enseja a responsabilidade objetiva do recorrido e o dever de indenizar pelos prejuízos que a execução da tutela de urgência causa ao erário, independentemente de apuração do boa-fé ou não ou da natureza alimentar do benefício previdenciário, sob pena de violar-se os dispositivos em comento e restringir a aplicação do art. 115, II, da LBPS. Alega que o direito do impetrante foi reconhecido em tema repetitivo do STJ. Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão guerreada e ao final, a concessão da ordem mandamental, para revogar a decisão impugnada.

Liminar indeferida (evento 3).

Não houve manifestação do Ministério Público Federal, apesar de devidamente intimado (evento 8).

Passo a decidir.

VOTO

O impetrante se insurge contra a decisão do Juízo em fase de execução, evento 81:

-Trata-se de requerimento formulado pelo INSS, objetivando a devolução dos valores recebidos pela parte autora, a título de decisão judicial precária, ante a revogação da respectiva medida.

Decerto, com a edição da Medida Provisória n. 871/2019 e da Lei n. 13.846/2019, houve uma verdadeira reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento; **(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)**

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. **(Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 10.820, de 17.12.2003)**

(...)

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. **(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)**

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou questão de ordem e reafirmou a tese fixada no Tema 692, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação, adotando a seguinte redação:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". (STJ; Pet 12.482/DF; Rel. Min. Og Fernandes; DJe de 24/5/2022).

Contudo, verifico que atualmente a parte autora não recebe qualquer benefício previdenciário. Ou seja, não se cuidará de mera determinação judicial para descontos em desfavor da parte até a satisfação do crédito, mas de autêntica execução de quantia que deverá ocorrer de forma direta, pelo devedor, passível da prática de todos os atos inerentes a uma ação de execução.

O parágrafo único do art. 302 do CPC prevê a possibilidade de liquidação da indenização pelo prejuízo causado à parte adversa pela efetivação da tutela, nos próprios autos, mas quando possível; o que não é o caso, já que a satisfação do crédito a ser devolvido aos cofres do INSS, demandaria uma significativa quantidade de cadenciados atos processuais complexos, incompatíveis com os princípios da simplicidade e celeridade processual, orientadores dos Juizados Especiais.

Isso posto, indefiro a cobrança dos valores recebidos pela parte autora nos presentes autos, nos termos em que requerida pelo INSS, que deverá buscar a satisfação de sua pretensão pela via processual adequada e não no presente feito.

Intimadas as partes para ciência da presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se.

Esta Turma entende que a devolução deve ser feita em observância à regra do art. 115 da Lei 8213/91, com redação dada pela Lei 13.846/2019, através de inscrição na dívida ativa ou através de descontos de até 30% no benefício que eventualmente a parte esteja recebendo:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) (...)

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

Trata-se, portanto, de uma obrigação imposta pelo legislador ao INSS, a de cobrar valores indevidamente pagos a quem não tinha o título jurídico para tanto, seja através de descontos em benefício, seja pela inscrição na dívida ativa. No caso concreto, como a autora/impetrante não está recebendo qualquer benefício previdenciário no momento, não há como se efetuar o desconto, **devendo então a devolução ser feita pelas vias próprias (inscrição na dívida ativa ou descontos em benefício), e não nos próprios autos.**

É certo que a questão da devolução de valores recebidos indevidamente por antecipação de tutela posteriormente revogada é tratada no **Tema 692/STJ**, recentemente revisado pela Primeira Seção daquela Corte, em sessão realizada em 09/10/2024, que passou a permitir a execução nos próprios autos, conforme a seguinte tese jurídica então complementada:

*A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, **o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago**, restituindo-se as partes ao estado anterior e **liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).***

Ocorre que esta Turma entende que o Tema 692 não deve prevalecer no caso de processos que tramitam nos Juizados Especiais Federais. Esta tese complementada se deu no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais a autarquia expressamente requereu, entre outras coisas:

*Por fim, requer o INSS o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja complementada tese jurídica, para que esta faça referência às formas de execução nos casos de benefício cessado, nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que **pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago ou, na situação de benefício cessado, através da inversão da execução nos próprios autos, inclusive no rito dos Juizados Especiais Federais, ou mediante inscrição em Dívida Ativa do INSS**"*

O ilustre relator acolheu parcialmente os embargos de declaração e o STJ reafirmou a tese, como visto acima, passando a permitir a execução nos próprios autos, mas não se referiu à possibilidade de isto acontecer no rito dos Juizados. Com efeito, os artigos mencionados no voto, arts. 297, 302, I e III, e 520, I e II, e § 5º, no sentido de que "*eventual reforma restitui as partes ao estado anterior à concessão, o que obriga o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado, liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos*", não se aplicam aos Juizados, que seguem os princípios da celeridade e simplicidade, possuindo um rito de execução bem mais simples, inclusive invertida, na qual o próprio INSS informa os valores devidos. Ademais, de acordo com o Art. 6º da Lei 10.259/01, o INSS não pode ser parte ativa nos Juizados, mas apenas réu.

Deste modo, como a parte autora não recebe qualquer benefício previdenciário, a cobrança dos valores indevidamente recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada deve se feita com observância à regra do art. 115 da Lei 8213/91, § 3º, através de inscrição na dívida ativa.

Portanto, não tem razão o impetrante.

Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM.** Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.